

1500285-25.2019.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Comarca: Flórida Paulista

Foro: Foro de Flórida Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2319062/2019 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 8337044 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Flórida Paulista

Foro de Flórida Paulista

Vara Única

Praça Gerson Veronese Ferracini, Florida Paulista-SP - cep 17830-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500285-25.2019.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500285-25.2019.8.26.0592

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2319062/2019 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 8337044 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 551/19/104 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 2319062 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 551/19/104 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 2319062 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 551/19/104 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA

PAULISTA, 8337044 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 551/19/104 - DEL.POL.FLÓRIDA

PAULISTA, 2319062 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 551/19/104 - DEL.POL.FLÓRIDA

PAULISTA, 2319062 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA, 551/19/104 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA THAISA DE OLIVEIRA QUECADA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Vistos.

Trato de processo no qual houve condenação de JESSICA THAISA DE OLIVEIRA QUECADA em primeira instância ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em regime inicial FECHADO, pelo cometimento do delito previsto no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06 (fls. 285-291).

Na dosimetria realizada em sentença, a pena base foi mantida no mínimo legal, assim como a pena intermediária, na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, houve o

afastamento do tráfico privilegiado e a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº. 11.343/06, por ter sido o delito cometido nas dependências de estabelecimento prisional.

Interposta apelação pela defesa, negou-se provimento ao recurso (fls. 347-360).

Houve também a interposição de Recurso Especial, que foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal (fls. 402/403).

Em seguida, interpôs a defesa agravo contra essa decisão, que também não foi conhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 434), com trânsito em julgado em 05/10/2021.

Em 19/01/2022, hoje, a defesa encartou aos autos a decisão monocrática de fls. 440-457, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Habeas Corpus, Constatou, na decisão, o seguinte comando: "Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao Juízo da Vara Única da comarca de Flórida Paulista/SP refaça a dosimetria da pena, aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e, considerada a nova pena a ser imposta, reexamine os elementos jurídicos para a fixação do correspondente regime de seu Cumprimento" (grifei).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Em estrito cumprimento à decisão monocrática exarada, passo a refazer a dosimetria da condenada JESSICA THAISA DE OLIVEIRA QUECADA.

Mantenho inalterada a pena da primeira e da segunda fase da dosimetria, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas no valor unitário mínimo legal, porque se impõe a vedação à reformatio in pejus.

Na terceira fase da dosimetria, uma vez que não foi alterada a sentença transitada em julgado nesse ponto, aplico a majorante do art. 40, III, L. 11.343/06, exasperando a pena em 1/6 e fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Por fim, conforme determinação do HC n. 210.308/SP, reconheço a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, L. 11.343/06).

Desse modo, aplico a minorante de 2/3, visando a dar cumprimento à decisão da Superior Instância, que não restringiu o patamar da diminuição.

Então, ao fim, resta fixada a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima legal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o ABERTO.

Isso porque, embora reconhecida a majorante do tráfico na terceira fase da dosimetria, não constou qualquer observação sobre essa circunstância negativa na primeira fase da sentença transitada em julgado, conforme consignado na ordem em Habeas Corpus.

Ante o exposto, nos termos da determinação do Supremo Tribunal Federal, refaço a dosimetria da sentença de fls. 285-291, para impor a JESSICA THAISA DE OLIVEIRA QUECADA o cumprimento da pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima legal, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 33, §4º e artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/06.

Igualmente, em cumprimento à decisão da Superior Instância e em consequência direta da decisão exarada, entendo cabível a substituição da pena corporal, conforme art. 44, CP.

Por isso, substituo (art.44, CP), neste ato, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade em entidade a ser determinada pelo juízo da execução e prestação pecuniária de um salário mínimo para entidade também a ser apontada pelo juízo da execução.

É incabível a concessão de sursis (art. 77, CP), uma vez que a pena já foi

substituída por restritivas de direitos.

Por fim, como a ré já está em prisão domiciliar (fls. 213-221), não cabe ao caso a expedição de alvará de soltura. Entretanto, expeça-se ofício liberatório, constando o novo regime imposto à condenada, qual seja, o aberto, com substituição da pena por restritivas de direito, nos moldes desta sentença.

Com o trânsito em julgado desta decisão:

I. Expeça-se guia de execução.

II. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD.

III. Oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, III da CF.

IV. Notifique-se a ré para pagamento da pena de multa.

Ficam mantidos, nos mais, os termos da sentença de fls. 285-291.

Ciência ao Ministério Público.

Por fim, oficie-se com urgência ao Supremo Tribunal Federal, especificando-se a relatoria da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especificando-se a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Ivana David, comunicando o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal de fls. 440-457 por este Juízo.

Instruam-se os ofícios com cópia desta decisão.

Cumpra-se, com urgência.

P.I.C.

Florida Paulista, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA